

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1190

INFORME POSITIVO

9 de septiembre de 2026

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

RECIBIDO SEP 9 26 PM 1:44

gmar

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1190, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación con las enmiendas al entirillado que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1190 (en adelante, P. del S. 1190), según presentado, tiene como propósito crear una Ley que imponga requisitos rigurosos para el ejercicio del cabildeo, establecer normas éticas reforzadas, prevenir conflictos de interés y la influencia indebida en la gestión gubernamental, incluyendo su extensión al cónyuge de exfuncionarios públicos, y establecer un régimen sancionador agravado; y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

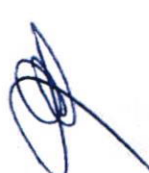
La Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos dispone, entre otras garantías, que el Congreso no aprobará ley alguna que coarte la libertad de expresión ni el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y solicitar al Gobierno la reparación de agravios. Dentro de ese marco constitucional, la actividad dirigida a procurar, promover o influir en determinada actuación gubernamental se encuentra relacionada con las libertades de expresión, asociación y petición protegidas por la Primera Enmienda.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha examinado específicamente la relación entre estas garantías constitucionales y la actividad de cabildeo. En *United States v. Harriss*, el Tribunal consideró la constitucionalidad del entonces *Federal Regulation of Lobbying Act*, legislación que exigía el registro y la divulgación de

determinada información por personas dedicadas, mediante compensación, a procurar influir sobre legislación federal.¹ Al interpretar el alcance de la legislación, el Tribunal circunscribió su aplicación al cabildeo en su sentido ordinario, particularmente a las comunicaciones directas con miembros del Congreso respecto a legislación pendiente o propuesta.

El Tribunal reconoció expresamente que las disposiciones examinadas incidían sobre las libertades de expresión, publicación y petición al Gobierno protegidas por la Primera Enmienda. No obstante, concluyó que el establecimiento de requisitos de divulgación no era incompatible con esas garantías constitucionales. El estatuto no prohibía que se intentara influir sobre los legisladores, sino que requería la divulgación de determinada información relacionada con las personas que realizaban esas actividades a cambio de compensación, incluyendo quién las contrataba, quién financiaba las gestiones y las cantidades involucradas.²

De esta manera, *Harriss* reconoce dos principios que han coexistido en la regulación estadounidense del cabildeo. De una parte, la actividad dirigida a influir sobre el Gobierno se relaciona directamente con derechos protegidos por la Primera Enmienda. De otra, el Gobierno puede establecer determinados requisitos de registro y divulgación respecto al cabildeo remunerado.



Posteriormente, en *Eastern Railroad Presidents Conference v. Noerr Motor Freight, Inc.*, el Tribunal Supremo consideró gestiones realizadas por empresas privadas dirigidas a persuadir a legisladores y funcionarios ejecutivos para que adoptaran determinadas políticas públicas.³ Al interpretar las leyes antimonopolísticas federales, el Tribunal sostuvo que estas no podían utilizarse para penalizar meros esfuerzos conjuntos dirigidos a influir sobre la aprobación o ejecución de legislación. En particular, el Tribunal sostuvo que la ley antimonopolística no prohibía que dos o más personas se asociaran para intentar persuadir a la Legislatura o al Ejecutivo a adoptar determinada acción gubernamental.

La doctrina se desarrolló posteriormente en *California Motor Transport Co. v. Trucking Unlimited*, donde el Tribunal reconoció que el derecho constitucional de petición no se circunscribe exclusivamente a comunicaciones dirigidas a las legislaturas.⁴ Allí expresó que el acceso a las agencias administrativas y a los tribunales para procurar determinada actuación gubernamental también forma parte del derecho de petición protegido por la Primera Enmienda.

Igualmente, la jurisprudencia federal ha reconocido que la protección constitucional comprende no solo la expresión individual, sino también la actividad colectiva dirigida a promover determinadas ideas o procurar acción gubernamental. En *NAACP v. Button*, el Tribunal sostuvo que la Primera y Decimocuarta Enmienda

¹ *United States v. Harriss*, 347 U.S. 612 (1954).

² *Id.* en las págs. 625-626.

³ *Eastern Railroad Presidents Conference v. Noerr Motor Freight, Inc.*, 365 U.S. 127 (1961).

⁴ *California Motor Transport Co. v. Trucking Unlimited*, 404 U.S. 508 (1972).

protegen formas de expresión y asociación encaminadas a adelantar objetivos políticos y jurídicos.⁵ Allí reiteró que la Primera Enmienda protege la defensa activa de objetivos lícitos y que las personas pueden asociarse para hacer efectiva esa actividad de expresión y petición.

En el ámbito federal, la regulación contemporánea del cabildeo se encuentra principalmente recogida en el *Lobbying Disclosure Act of 1995*, Pub. L. No. 104-65, 109 Stat. 691, según enmendado, particularmente por el *Honest Leadership and Open Government Act of 2007*. Este esquema regula el cabildeo principalmente mediante mecanismos de registro y transparencia, requiriendo que determinadas firmas y organizaciones que satisfacen los criterios estatutarios se registren y presenten informes periódicos sobre sus actividades de cabildeo. Es dentro de este contexto constitucional y regulatorio que el P. del S. 1190 propone establecer en Puerto Rico un nuevo marco estatutario para el ejercicio del cabildeo.

El Artículo 1 de la medida establece su título y propósito. La legislación propuesta se denominaría “Ley para el Establecimiento de un Marco Regulatorio Estricto del Cabildeo en Puerto Rico” y tendría como objetivos principales establecer parámetros de transparencia, integridad y responsabilidad pública para el ejercicio del cabildeo; prevenir la influencia indebida sobre los procesos gubernamentales; evitar conflictos de interés; combatir la corrupción; y fortalecer la confianza pública en las instituciones gubernamentales.

Por su parte, el Artículo 2 establece la política pública propuesta. En particular, dispone que las actividades de cabildeo deberán realizarse de conformidad con altos estándares éticos y establece una prohibición de cuatro (4) años para el ejercicio del cabildeo por personas que anteriormente hubiesen ocupado posiciones en las Ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial, los gobiernos municipales o agencias federales en Puerto Rico. Asimismo, el Artículo dispone que las prohibiciones, restricciones e incompatibilidades establecidas por la Ley serán aplicables al cónyuge de la persona sujeta a ellas.

El Artículo 3 contiene las definiciones que determinarían el alcance de la legislación. La medida define “cabildeo, esfuerzo o actividad de cabildeo” como todo acto o intervención realizado mediante compensación, paga o retribución con el propósito de gestionar o influir en acciones, decisiones, medidas o actuaciones gubernamentales. La definición incluye las comunicaciones directas, orales, escritas o electrónicas, así como actividades de preparación, planificación, indagación y otros trabajos de trasfondo realizados con esa finalidad. La medida excluye expresamente de esa definición las gestiones efectuadas en respuesta a solicitudes de información, documentación o testimonio formuladas por las Ramas Ejecutiva o Legislativa.

Asimismo, se define “cabildero” como cualquier persona natural o jurídica empleada o contratada por un cliente para representarlo en gestiones de cabildeo a cambio de alguna forma de compensación. A su vez, se define “cliente” como aquella persona natural o jurídica que emplea, contrata o retiene los servicios de otra persona

⁵ *NAACP v. Button*, 371 U.S. 415 (1963).

o entidad, mediante compensación, para efectuar actividades de cabildeo ante una entidad gubernamental, legislativa, municipal o judicial.

El Artículo 3 también incorpora el concepto de "contactos de cabildeo". Este comprende las comunicaciones verbales, escritas o electrónicas dirigidas a oficiales de las Ramas Ejecutiva, Legislativa, Judicial y Municipal en representación de un cliente con relación, entre otros asuntos, a la aprobación, modificación o derogación de legislación; la adopción o modificación de reglamentos, órdenes ejecutivas o política pública; nominaciones o confirmaciones de personas a cargos públicos; y otros asuntos gubernamentales relacionados con la formulación, implantación o ejecución de política pública. De igual forma, el Artículo define los conceptos de "empleado", "entidad de cabildeo", "medios públicos", "oficiales de la Rama Ejecutiva", "oficiales de la Rama Legislativa" y "persona natural o jurídica", entre otros términos utilizados a través de la medida.

El Artículo 4 establece las prohibiciones aplicables al ejercicio del cabildeo. En primer lugar, prohíbe que una persona natural o jurídica lleve a cabo gestiones de cabildeo sin encontrarse inscrita en el Registro de Cabilderos del Gobierno de Puerto Rico. Además, prohíbe ofrecer beneficios a funcionarios públicos, ocultar información y realizar actividades de cabildeo cuando existan conflictos de interés que no hayan sido revelados.

El mismo Artículo establece un período durante el cual las personas que anteriormente hayan sido empleados estatales, legislativos, municipales o federales no podrán ejercer actividades de cabildeo, incluyendo gestiones directas e indirectas. Conforme al texto presentado, esta prohibición también sería aplicable al cónyuge de la persona comprendida por la disposición.

El Artículo 5 atiende específicamente el Registro de Cabilderos del Gobierno de Puerto Rico. La medida dispone que el Departamento de Justicia tendrá la obligación de mantener y administrar el Registro originalmente creado mediante el Boletín Administrativo Núm. OE-2019-031. Además de la función administrativa de mantener el Registro, la legislación encomienda al Departamento de Justicia verificar que cada solicitante cumpla con los criterios de elegibilidad, requisitos y prohibiciones establecidos por la Ley antes de autorizar su inscripción.

Así, el esquema propuesto utilizaría como estructura administrativa el Registro existente, pero incorporaría expresamente mediante legislación los requisitos que el Departamento de Justicia tendría que considerar al evaluar las solicitudes de inscripción.

Por otro lado, el Artículo 6 establece la información que deberá suministrar toda persona natural o jurídica que interese dedicarse a actividades de cabildeo. Entre otros datos, deberá informar su nombre, dirección física y postal, correo electrónico, teléfono, estado civil y, cuando corresponda, el nombre de su cónyuge.

En el caso de una corporación, deberá proveerse además su número de registro ante el Departamento de Estado. Otras personas jurídicas deberán identificar a su persona contacto o representante, así como su dirección, posición, teléfono y correo electrónico.

El solicitante también deberá identificar a los clientes que representa ante agencias ejecutivas, legislativas, municipales o judiciales; informar los negocios en los cuales mantiene participación mediante acciones o contratos de servicios profesionales; identificar el personal autorizado para desarrollar actividades de cabildeo; y presentar una declaración jurada certificando que la información suministrada es cierta, correcta y completa.

El Artículo 6 establece, además, que cualquier cambio en las circunstancias relacionadas con la información divulgada deberá notificarse al Departamento de Justicia dentro de un término de quince (15) días.

El Artículo 7 establece el régimen de sanciones aplicable a las violaciones de la legislación, sus reglamentos o las órdenes expedidas a su amparo. Conforme al texto propuesto, el incumplimiento podrá conllevar una multa de cien mil dólares (\$100,000.00), la inhabilitación permanente para ejercer funciones de cabildeo, responsabilidad penal y/o la anulación de un contrato o subasta adjudicada en contravención con la Ley.

Finalmente, el Artículo 8 contiene una cláusula de separabilidad mediante la cual se dispone que la declaración de invalidez o inconstitucionalidad de alguna disposición o de su aplicación a determinada persona o circunstancia no afectará necesariamente el remanente de la legislación.

El Artículo 9 dispone que la Ley entraría en vigor inmediatamente después de su aprobación. No obstante, concede al Departamento de Justicia un término de sesenta (60) días, contado desde su aprobación, para implementar los cambios correspondientes al Registro de Cabilderos del Gobierno de Puerto Rico.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación del P. del S. 1190, solicitó memoriales explicativos a las siguientes entidades:

1. Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico;
2. Departamento de Justicia;
3. Oficina de Administración de los Tribunales; y
4. Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico.

En atención a dichas solicitudes, comparecieron mediante memoriales explicativos el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, la Oficina de Administración de los Tribunales y la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico.

El Departamento de Justicia no presentó memorial explicativo durante la consideración de la medida.

A continuación, se expone lo expresado por las entidades que comparecieron por escrito.

COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE PUERTO RICO

El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico endosó la medida, aunque condicionada a que se atiendan ciertas reservas. En particular, sostuvo que “[s]e hace indispensable contar con legislación que regule de forma más rigurosa la gestión del cabildero” y favoreció expresamente el período de enfriamiento propuesto, al señalar que “[e]l período de cuatro (4) años es recomendable porque evita que los lazos que creó el funcionario en su agencia o con otros funcionarios durante el tiempo en que laboró para el gobierno contribuya a una influencia indebida o a conflicto de intereses o incluso a corrupción pública”.

No obstante, el Colegio recomendó revisar dos aspectos de la medida. Primero, señaló que el Artículo 2 extiende la prohibición al cónyuge, pero “no se incluye a la pareja por relación afectiva análoga a la conyugal, según reconocida en la Ley 55-2020, según enmendada, conocida como el “Código Civil de Puerto Rico de 2020”. Segundo, respecto al Artículo 7, advirtió que “no se indica quién tendrá a su cargo la imposición de multas y tampoco indica en qué consistirá la responsabilidad penal”. Por ello, concluyó que, “[a]tendidas las reservas antes señaladas, no tendríamos objeción al P. del S. 1190”.

OFICINA DE ÉTICA GUBERNAMENTAL



La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) endosó la medida, aunque condicionada a que se atiendan ciertas reservas. La OEG partió de la premisa de que el cabildeo constituye una modalidad protegida por los derechos de expresión y petición, señalando que “[h]istóricamente se ha reconocido la validez del cabildeo como parte del derecho constitucional a hacer peticiones y deshacer agravios” y que, por esa razón, “la práctica del cabildeo no puede ser prohibida, pero sí regulada, de manera que se minimice la posibilidad de corrupción y de venta de influencias”. Asimismo, reconoció como legítimos los períodos de enfriamiento, al indicar que “[l]os períodos de “enfriamiento” constituyen mecanismos legítimos para prevenir conflictos de intereses” y que su propósito es evitar “el uso indebido de influencias, contactos, información privilegiada y relaciones internas adquiridas durante el cargo”. En consecuencia, concluyó que “la OEG favorecerá toda legislación que tenga como norte imponer más controles para impedir las influencias indebidas en el Gobierno y, de esa forma, mantener un servicio público de excelencia”.

No obstante, la OEG recomendó revisar la extensión automática de la prohibición al cónyuge del exservidor público. A esos efectos, sostuvo que “[p]ara que una restricción sea válida, debe haber una relación clara entre el sujeto regulado y el riesgo que se intenta evitar” y advirtió que, en el caso del cónyuge, “no existe deber oficial, no hay acceso inherente a información confidencial y la influencia es presunta, no real ni demostrada”. Por ello, expresó que “la restricción podría considerarse excesiva y desproporcionada”. Aun así, indicó que, si la Asamblea Legislativa determinara mantener una restricción aplicable a la pareja del exservidor público, esta

“no se debería limitar al matrimonio, sino extenderlo a la pareja unida por relación de afectividad análoga a conyugal”. La OEG también llamó la atención sobre la inclusión de exfuncionarios de agencias federales dentro del período de enfriamiento propuesto, señalando que “las restricciones aplicables a ex funcionarios federales está regulada por leyes federales” y que incluirlos en el esquema del P. del S. 1190 “podría generar un conflicto directo con normativa federal existente”.

Además, la OEG destacó que el ordenamiento vigente ya contiene mecanismos dirigidos a atender conflictos de interés y conductas impropias relacionadas con la interacción entre servidores públicos y personas privadas. En particular, hizo referencia a las prohibiciones que impiden, entre otras conductas, que un servidor público utilice su cargo para obtener beneficios indebidos, acepte beneficios a cambio de realizar o dejar de realizar funciones oficiales, asegure poseer influencia sobre otros servidores públicos a cambio de beneficios, o lleve a cabo actuaciones que pongan “en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental”. Asimismo, recordó que tanto la Rama Legislativa como la Rama Ejecutiva ya cuentan con mecanismos administrativos relacionados con el registro de cabilderos, y señaló que la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental confiere jurisdicción sobre la conducta de servidores públicos y, bajo determinadas circunstancias, de exservidores públicos de la Rama Ejecutiva. Finalmente, la OEG expresó que debe procurarse un adecuado “balance entre la protección del derecho a la libre expresión, de la cual el cabildeo es una modalidad”.



OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS TRIBUNALES

La Oficina de Administración de los Tribunales declinó expresarse sobre los méritos del P. del S. 1190 por entender que la regulación del cabildeo constituye un asunto de política pública cuya determinación corresponde a las ramas Ejecutiva y Legislativa.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, la Comisión Informante del Senado de Puerto Rico certifica que el P. del S. 1190 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, luego de examinar el P. del S. 1190 y los memoriales y comentarios recibidos durante su consideración, concluye que la medida merece aprobación con enmiendas.

Esta Comisión reconoce el interés público en establecer un marco legal que promueva la transparencia en las actividades de cabildeo, prevenga conflictos de

interés y reduzca el riesgo de utilización indebida de información, contactos o relaciones adquiridas durante el servicio público. El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico expresó que resulta indispensable contar con legislación que regule de forma más rigurosa la gestión del cabildero, mientras que la Oficina de Ética Gubernamental reconoció que los períodos de enfriamiento constituyen mecanismos legítimos para prevenir conflictos de interés y favorecerá legislación dirigida a imponer mayores controles contra las influencias indebidas en el Gobierno.

No obstante, ambas entidades formularon reservas sobre determinadas disposiciones de la medida, particularmente respecto a la extensión de las prohibiciones a personas distintas del exfuncionario, mientras que la Oficina de Ética Gubernamental también advirtió sobre la inclusión de exfuncionarios federales. La Comisión entiende, sin embargo, que el propósito de la medida puede adelantarse mediante un esquema reglamentario más preciso que preserve los mecanismos de registro, divulgación y restricciones postempleo, pero delimite su aplicación de conformidad con los derechos de expresión, asociación y petición protegidos constitucionalmente.

Como se discutió, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha reconocido que el Gobierno puede establecer requisitos de registro y divulgación respecto del cabildeo remunerado, particularmente para conocer quién procura influir sobre el Gobierno, a nombre de quién lo hace y quién sufraga dichas gestiones.⁶ No obstante, la validez de ese tipo de regulación depende, entre otros factores, de que su alcance se encuentre adecuadamente delimitado y no imponga restricciones innecesarias sobre el ejercicio de derechos protegidos constitucionalmente.

Partiendo de ese marco, la Comisión recomienda la aprobación del P. del S. 1190 con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña este Informe. En primer término, se enmiendan el título y la Exposición de Motivos para sustituir el esquema originalmente propuesto, que contemplaba una prohibición general de 4 años y su extensión automática a otras personas, por un régimen de restricciones postempleo dirigido específicamente a evitar el uso indebido de influencias adquiridas durante el servicio público y la evasión de las prohibiciones mediante terceros. El texto revisado enfatiza que las restricciones recaerán sobre personas cuyas funciones anteriores hayan supuesto participación sustancial en la formulación o implantación de política pública o posiciones de particular autoridad, confianza o influencia, y vincula las restricciones a la entidad donde prestaron servicios y a los asuntos concretos en los que participaron. Este cambio procura evitar que la ley descansa exclusivamente sobre la condición anterior de empleado público y, en cambio, relaciona la restricción con el riesgo particular que surge de las funciones efectivamente desempeñadas.

A modo persuasivo, en *Miller v. Ziegler*, 109 F.4th 1045 (8th Cir. 2024), el Tribunal de Apelaciones para el Octavo Circuito examinó una prohibición de dos años aplicable a exlegisladores y empleados legislativos y concluyó, según aplicada a los

⁶ *United States v. Harriss*, 347 U.S. 612, 625-626 (1954).

demandantes, que constituía una restricción sobre expresión política central sujeta a escrutinio estricto. El tribunal destacó, entre otros factores, la amplitud de una prohibición que agrupaba funcionarios con diferentes niveles de acceso e influencia y que impedía realizar cabildeo incluso ante entidades con las cuales el exservidor no había tenido una relación institucional particular. Aunque dicha decisión no constituye precedente vinculante para los tribunales de Puerto Rico o el Primer Circuito, resulta autoridad persuasiva particularmente pertinente al evaluar una legislación de esta naturaleza.

En armonía con lo anterior, se enmienda el Artículo 2 para que la declaración de política pública no constituya, por sí sola, una prohibición independiente y general aplicable indistintamente a todo exfuncionario. En su lugar, se establece que las restricciones postempleo responderán a los criterios y limitaciones específicos contenidos en el Artículo 4 y deberán procurar prevenir conflictos de interés y la utilización indebida de las ventajas derivadas del servicio público sin menoscabar el ejercicio legítimo de los derechos de expresión, asociación y petición. De esta forma, la disposición de política pública se interpreta conjuntamente con las normas sustantivas de la Ley y no como una fuente separada de prohibiciones más amplias.

La Comisión también incorpora en el Artículo 3 la definición de "asunto específico". Esta comprende procedimientos, contratos, reclamaciones, investigaciones, solicitudes, adjudicaciones, transacciones u otros asuntos identificables que involucren partes determinadas, pero excluye expresamente materias generales de política pública, legislación de aplicación general y áreas temáticas por el mero hecho de que el exfuncionario haya trabajado sobre ellas. La incorporación de esta definición procura conferir certeza al alcance de las restricciones postempleo y evitar que una persona quede impedida de ejercer actividades profesionales relacionadas con toda un área de conocimiento simplemente porque trabajó sobre esa materia durante el servicio público. Este criterio es consistente con el modelo utilizado por el ordenamiento federal, que distingue las restricciones aplicables a un *particular matter* en el cual el exfuncionario participó personal y sustancialmente.⁷

Igualmente, se delimita la definición de "Cabildeo, Esfuerzo o Actividad de Cabildeo" y las entidades ante las cuales puede producirse. El entirillado circunscribe los contactos regulados a las Ramas Ejecutiva y Legislativa y a los gobiernos municipales, y excluye de la definición las comparecencias, escritos, comunicaciones y actuaciones efectuadas conforme a derecho en procedimientos judiciales, cuasijudiciales o adjudicativos, así como el cumplimiento de citaciones, órdenes o requerimientos legales y las expresiones incorporadas al récord de un procedimiento público. Esta delimitación es jurídicamente pertinente porque el derecho de petición no se limita a la Legislatura. El Tribunal Supremo federal ha reconocido que el acceso a las agencias administrativas y a los tribunales constituye también una manifestación

⁷ Véase 18 U.S.C. § 207(a)(1).

del derecho de petición protegido por la Primera Enmienda.⁸ Por tanto, la Comisión entiende prudente distinguir entre el cabildeo profesional dirigido a influir en la política pública y la representación o participación legítima en procedimientos adjudicativos.

Asimismo, se incorpora la definición de “Exfuncionario público”, limitando la aplicación del régimen especial a personas que hayan ocupado determinadas posiciones o que, por la naturaleza de sus funciones, hayan participado personal y sustancialmente en la formulación, aprobación, implantación o supervisión de política pública o hayan tenido acceso regular a información gubernamental confidencial relacionada con esas funciones. La Comisión entiende que esta delimitación fortalece la relación entre la persona regulada y el riesgo que procura evitar la legislación. No todos los empleados públicos poseen igual acceso a información confidencial, capacidad decisional, influencia institucional o participación en la formulación de política pública; por ello, una prohibición indiferenciada presentaría mayores dificultades para demostrar que la restricción está adecuadamente ajustada a su finalidad.



De igual modo, se añade la definición de “Tercero”, circunscribiéndola a una persona natural o jurídica que actúe por cuenta, bajo la dirección, control, coordinación o financiamiento de una persona sujeta a una prohibición, con el propósito de realizar actos que esta última no podría efectuar directamente. Consecuentemente, el Artículo 4 sustituye la extensión automática de las restricciones a otras personas por una prohibición dirigida a actos concretos de evasión. Este enfoque permite atender esquemas mediante los cuales un exfuncionario pudiera intentar realizar indirectamente aquello que la Ley le prohíbe directamente, pero sin presumir influencia indebida ni imponer incapacidades profesionales a una persona únicamente por una relación personal con el exfuncionario. La regulación se vincula así a la conducta de dirección, coordinación, control o financiamiento y al propósito de evadir la Ley.

En cuanto al Artículo 4, se reformulan además las conductas prohibidas para exigir mayor precisión. La medida originalmente proscribía genéricamente ofrecer beneficios, ocultar información y realizar cabildeo con conflictos de interés no revelados. El entirillado especifica que se prohíbe ofrecer, a sabiendas, beneficios prohibidos por ley o reglamento con el propósito de influir una actuación oficial; ocultar deliberadamente información cuya divulgación sea requerida; y realizar gestiones de cabildeo sin divulgar un interés financiero material cuando dicha divulgación sea exigida por la Ley. La utilización de elementos objetivos y estados mentales definidos reduce la posibilidad de aplicaciones arbitrarias y atiende el principio de que una disposición que acarrea consecuencias sancionadoras debe ofrecer aviso adecuado acerca de la conducta proscrita. Precisamente, en *Harriss*, el Tribunal Supremo recordó que el debido proceso exige que las prohibiciones posean

⁸ *California Motor Transport Co. v. Trucking Unlimited*, 404 U.S. 508, 510-511 (1972).

suficiente definición para permitir que una persona de inteligencia ordinaria pueda determinar qué conducta está prohibida.

El entirrillado modifica, además, el período de enfriamiento. En lugar de la prohibición original de cuatro (4) años aplicable generalmente, dispone que un "exfuncionario público cubierto" no podrá, durante dos (2) años, realizar gestiones remuneradas de cabildeo ante la agencia, oficina, cámara legislativa o gobierno municipal en el cual prestó servicios. Separadamente, se impide realizar gestiones remuneradas respecto de un asunto específico en el cual hubiese participado personal y sustancialmente durante sus funciones públicas. Esta estructura guarda similitud con el régimen que ya reconoce el ordenamiento puertorriqueño en el Artículo 4.6 de la Ley 1-2012, según enmendada, el cual impide a un exservidor intervenir posteriormente en asuntos en los que participó durante el servicio público y establece, además, una restricción de dos años para representar a terceros ante la agencia para la cual laboró. El entirrillado preserva expresamente cualquier prohibición adicional o de mayor duración que resulte aplicable bajo esa Ley u otro estatuto, evitando así que la nueva legislación pueda interpretarse como una reducción de las salvaguardas éticas existentes.



En el Artículo 5, la Comisión fortalece las garantías procesales relacionadas con la administración del Registro de Cabilderos. El Departamento de Justicia deberá verificar el cumplimiento con los requisitos de registro y divulgación y las prohibiciones de la Ley, pero toda determinación de denegación o suspensión deberá ser fundamentada por escrito y estará sujeta a notificación, oportunidad de ser oído, reconsideración y revisión judicial conforme a la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico". Asimismo, se ordena al Departamento de Justicia adoptar la reglamentación necesaria para implantar la Ley. Estas enmiendas procuran que las determinaciones que afecten la posibilidad de una persona de ejercer actividades de cabildeo no dependan de decisiones administrativas informales o carentes de mecanismos de revisión. La Ley 38-2017 reconoce expresamente mecanismos de reconsideración y revisión judicial respecto de determinaciones administrativas finales.

El Artículo 5 también aclara que la administración del Registro por el Departamento de Justicia no menoscabará la facultad constitucional de cada Cámara de la Asamblea Legislativa para adoptar reglas adicionales relacionadas con sus procedimientos, gobierno interno, acceso y registro de personas que realicen gestiones de cabildeo ante ella. Esta disposición responde directamente a la Sección 9 del Artículo III de la Constitución de Puerto Rico, que reconoce a cada Cámara la potestad de adoptar las reglas propias de los cuerpos legislativos para sus procedimientos y gobierno interno. Así, el establecimiento de un Registro administrado por una entidad de la Rama Ejecutiva no deberá interpretarse como desplazando la autoridad constitucional independiente del Senado y de la Cámara de Representantes sobre el funcionamiento interno de cada cuerpo.

Respecto al Artículo 6, el entirillado sustituye el concepto de “Requisitos de Elegibilidad” por “Registro y Divulgación”, reflejando con mayor precisión la naturaleza de la información allí requerida.⁹ Asimismo, se eliminan datos personales que no resultan necesarios para administrar las prohibiciones revisadas y se limita la divulgación de intereses empresariales a aquellos que guarden una relación material con los asuntos objeto del cabildeo o puedan generar un conflicto de interés. También se requiere que quien haya ocupado un cargo o empleo público durante los dos años anteriores identifique la entidad gubernamental, cargo y fechas de servicio, información directamente relacionada con la aplicación del período de enfriamiento.

La delimitación de los requisitos de divulgación resulta igualmente relevante desde la perspectiva constitucional. En *Americans for Prosperity Foundation v. Bonta*, el Tribunal Supremo federal examinó las exigencias gubernamentales de divulgación que inciden sobre derechos protegidos por la Primera Enmienda y reiteró que, cuando resulta aplicable el *exacting scrutiny*, debe existir una relación sustancial entre la obligación de divulgación y un interés gubernamental suficientemente importante.¹⁰ Asimismo, una mayoría del Tribunal concluyó que el requisito debe estar adecuadamente delimitado (*narrowly tailored*) al interés gubernamental que procura adelantar, aunque no constituya necesariamente el medio menos restrictivo para alcanzarlo. Aunque el P. del S. 1190 se desarrolla en un contexto reglamentario distinto, la Comisión entiende apropiado exigir únicamente información que guarde

⁹ Cabe señalar que, a nivel federal, el *Lobbying Disclosure Act of 1995*, Pub. L. 104-65, según enmendado, establece un mecanismo adicional de transparencia mediante la presentación periódica de informes sobre las actividades de cabildeo. Específicamente, el 2 U.S.C. § 1604(a) dispone que toda persona o entidad registrada deberá presentar, no más tarde de veinte (20) días después de finalizar cada trimestre, un informe ante el Secretario del Senado y el Secretario de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre las actividades de cabildeo realizadas durante dicho periodo, requiriéndose un informe separado por cada cliente. A su vez, el 2 U.S.C. § 1604(b) exige que dichos informes identifiquen, entre otros elementos, al registrante y al cliente; los asuntos específicos objeto de las gestiones, incluyendo, en la medida posible, los proyectos de ley y las actuaciones de la Rama Ejecutiva concernidas; las Cámaras del Congreso y agencias federales contactadas; las personas que realizaron las actividades de cabildeo; y determinada información relacionada con los ingresos recibidos o gastos incurridos por concepto de dichas actividades. Este mecanismo constituye una etapa de divulgación distinta y posterior al registro inicial del cabildeo. De hecho, el esquema federal originalmente contemplaba informes semestrales, pero fue fortalecido mediante la *Honest Leadership and Open Government Act of 2007*, Pub. L. 110-81, cuyo sec. 201 modificó el 2 U.S.C. § 1604 para establecer la presentación trimestral de estos informes, aplicable a los periodos de informes iniciados a partir de 2008. Si bien el P. del S. 1190 no incorpora en esta etapa un requisito análogo, la Asamblea Legislativa podría evaluar en el futuro, a la luz de la experiencia adquirida con la implantación del Registro de Cabildeos dispuesto en esta Ley, la conveniencia de adoptar paulatinamente mecanismos adicionales de divulgación periódica. Ello permitiría desarrollar el marco regulatorio de forma escalonada y, de estimarse necesario, ampliar posteriormente la información disponible al público sobre los asuntos objeto de cabildeo, las entidades gubernamentales ante las cuales se realizan las gestiones y las personas que intervienen en representación de cada cliente.

¹⁰ *Americans for Prosperity Foundation v. Bonta*, 594 U.S. 595 (2021).

relación con la identificación del cabildero, sus clientes, posibles conflictos de interés y la aplicación de las restricciones postempleo.

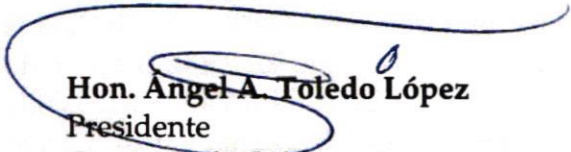
Finalmente, el Artículo 7 es objeto de una revisión sustancial dirigida a establecer un régimen sancionador definido y proporcional. El texto presentado disponía, para cualquier incumplimiento, una multa de cien mil dólares (\$100,000), inhabilitación permanente para ejercer cabildeo, responsabilidad penal y/o anulación del contrato o subasta correspondiente. El entirillado sustituye ese esquema por una multa administrativa de hasta cien mil dólares (\$100,000) para incumplimientos cometidos "a sabiendas", previa notificación y oportunidad de ser oído, y exige que el Departamento de Justicia considere la naturaleza, gravedad y duración de la infracción, la intención, el beneficio económico, la reincidencia y las medidas correctivas. Para violaciones intencionales y reiteradas se autoriza la suspensión del Registro por un máximo de dos años. Además, se aclara que la Ley no crea por sí misma un delito y que cualquier responsabilidad penal deberá surgir de un delito tipificado independientemente por el ordenamiento vigente. Finalmente, cualquier consecuencia sobre contratos o subastas se sujetará a los remedios autorizados por las leyes y reglamentos aplicables.

Estas modificaciones atienden consideraciones de debido proceso de ley y certeza normativa. La imposición automática de consecuencias severas por cualquier incumplimiento, sin distinguir entre una omisión administrativa y una conducta deliberada dirigida a corromper el proceso gubernamental, no reflejaría adecuadamente las diferencias entre las posibles infracciones. El nuevo esquema exige conocimiento, establece criterios para graduar la sanción y preserva los procedimientos administrativos correspondientes, permitiendo que la consecuencia impuesta guarde relación con la naturaleza y gravedad de la conducta.

En suma, las enmiendas recomendadas no alteran el propósito medular del P. del S. 1190. Por el contrario, procuran establecer un régimen regulatorio más preciso, administrable y jurídicamente sostenible. El entirillado preserva el Registro de Cabilderos, fortalece los requisitos de transparencia y divulgación, mantiene restricciones postempleo dirigidas a evitar la utilización indebida de información, relaciones y autoridad adquiridas en el servicio público, impide mecanismos indirectos de evasión y establece consecuencias significativas para el incumplimiento. Al mismo tiempo, delimita las prohibiciones según la persona, la entidad, el asunto y la conducta involucrada; incorpora garantías de debido proceso; preserva las facultades constitucionales de cada Cámara; y procura que las obligaciones de registro y divulgación guarden relación directa con los intereses gubernamentales que la legislación pretende proteger.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico tiene a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre el **Proyecto del Senado 1190**, recomendando su aprobación con enmiendas en el entirillado que se acompaña.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.



Hon. Angel A. Toledo López
Presidente
Comisión de Gobierno
Senado de Puerto Rico

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1190

9 de abril de 2026

Presentado por el señor *Morales Rodríguez*

Referido a la Comisión de Gobierno

LEY

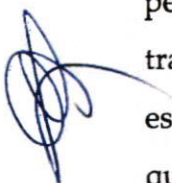


Para crear la "Ley para el ~~Establecimiento de un Marco Regulatorio Estricto~~ la Reglamentación del Cabildeo en Puerto Rico", a los fines de imponer requisitos rigurosos para el ejercicio del cabildeo, establecer normas éticas reforzadas, prevenir conflictos de interés y la influencia indebida en la gestión gubernamental, ~~incluyendo su extensión al cónyuge de exfuncionarios públicos~~ establecer restricciones postempleo dirigidas a prevenir el uso indebido de influencias adquiridas durante el servicio público y mecanismos para impedir su evasión mediante terceros, y establecer un régimen sancionador agravado; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El cabildeo constituye una manifestación legítima del derecho fundamental de petición al gobierno, reconocido tanto en la Constitución de Puerto Rico como en la tradición constitucional estadounidense. Este derecho permite a los ciudadanos, organizaciones e intereses privados participar activamente en el proceso democrático, procurando intervenir en la formulación de políticas públicas y decisiones legislativas. No obstante, cuando dicha práctica se ejerce sin controles rigurosos, sin mecanismos efectivos de transparencia y sin salvaguardas éticas robustas, puede degenerar en un vehículo propicio para la influencia indebida, los conflictos de interés y, en su forma más grave, la corrupción pública.

La experiencia histórica en Puerto Rico, así como en jurisdicciones estatales y federales de los Estados Unidos, ha evidenciado múltiples esquemas de corrupción vinculados a la interacción entre intereses privados y funcionarios públicos. Casos de soborno, concesión irregular de contratos, tráfico de influencias y utilización de información privilegiada han socavado la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales. Estas prácticas no solo erosionan la legitimidad democrática, sino que comprometen la integridad del proceso legislativo y administrativo, generando un entorno donde el acceso al poder puede depender más de la capacidad económica que del interés público.



A nivel federal, el Congreso de los Estados Unidos ha adoptado marcos regulatorios tales como el *Lobbying Disclosure Act of 1995* y el *Honest Leadership and Open Government Act of 2007*, los cuales imponen requisitos de divulgación, registro, informes periódicos y restricciones éticas a los cabilderos. Estas leyes pretenden garantizar la transparencia en la relación entre el sector privado y los funcionarios públicos, estableciendo parámetros claros sobre quién puede influir, cómo puede hacerlo y en qué condiciones.

De igual forma, diversas jurisdicciones estatales han fortalecido sus esquemas regulatorios. En el estado de Nueva York, por ejemplo, se requiere la divulgación detallada de las actividades de cabildeo, así como la imposición de límites estrictos a los regalos y contribuciones políticas. El estado de California, por su parte, ha establecido reglas estrictas sobre conflictos de interés y períodos de enfriamiento (*cooling-off periods*) que prohíben a exfuncionarios ejercer actividades de cabildeo inmediatamente después de abandonar el servicio público. El estado de la Florida también ha adoptado disposiciones que limitan la capacidad de exlegisladores y altos funcionarios de ejercer influencia directa sobre las agencias en las que previamente sirvieron.

En el ámbito internacional, países como Canadá y el Reino Unido han implementado sistemas altamente estructurados de regulación del cabildeo. Canadá, mediante su *Lobbying Act*, establece un Comisionado de Cabildeo con amplias

facultades de fiscalización, así como un registro público obligatorio y sanciones por incumplimiento. El Reino Unido, a través del *Transparency of Lobbying Act*, exige la divulgación de actividades de cabildeo profesional y regula las interacciones con altos funcionarios gubernamentales. Estas jurisdicciones coinciden en la necesidad de establecer mecanismos de transparencia, responsabilidad y control ético para prevenir abusos.

Particularmente relevante resulta la adopción, en múltiples jurisdicciones, de períodos de enfriamiento para exfuncionarios públicos. Esta figura responde al fenómeno conocido como la "puerta giratoria", mediante el cual servidores públicos, tras abandonar sus funciones, utilizan información privilegiada, relaciones institucionales o influencia indebida para beneficiar intereses privados. La evidencia empírica demuestra que esta práctica genera una ventaja injusta, distorsiona la competencia y debilita la confianza en la administración pública.

Ante esta realidad, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico reconoce la imperiosa necesidad de establecer un marco regulatorio estricto, robusto y moderno que regule el ejercicio del cabildeo en la Isla. Esta medida responde a la urgencia de fortalecer la transparencia gubernamental, prevenir la corrupción, proteger la integridad institucional y garantizar que el proceso decisonal del Estado responda al interés público y no a influencias indebidas.

En ese contexto, esta Ley ~~propone la~~ impone requisitos estrictos para el ejercicio del cabildeo, incluyendo criterios rigurosos de elegibilidad, obligaciones sustantivas de divulgación, normas éticas reforzadas y un régimen sancionador agravado. Asimismo, ~~se establece un período de enfriamiento de cuatro (4) años para toda persona que haya ocupado un cargo como empleado Rama Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Municipal o en Agencias Federales en Puerto Rico, durante el cual no podrá ejercer funciones de cabildeo ante entidades gubernamentales, legislativas, municipales y judiciales~~ se establecen restricciones postempleo dirigidas a aquellas personas que, por la naturaleza de las funciones desempeñadas durante el servicio público, hayan participado sustancialmente en la

formulación o implantación de política pública o hayan ocupado posiciones de particular autoridad, confianza o influencia. Estas restricciones se circunscriben a la entidad gubernamental en la cual la persona prestó servicios y a los asuntos específicos en los que intervino personal y sustancialmente durante su incumbencia. Esta disposición busca evitar el uso indebido de influencias adquiridas durante el servicio público y garantizar la imparcialidad del proceso gubernamental.

~~De manera innovadora y necesaria, esta Ley también extiende dicha prohibición al cónyuge de la persona que haya ocupado un cargo público, reconociendo que, en múltiples ocasiones, las estructuras de influencia indebida se articulan a través de familiares cercanos. Permitir que el cónyuge actúe como intermediario o representante de intereses privados podría constituir un mecanismo indirecto para evadir las restricciones impuestas al exfuncionario. Por tanto, la inclusión de esta prohibición responde a una política pública dirigida a cerrar lagunas regulatorias y fortalecer la efectividad del marco normativo.~~



Esta Ley reafirma el compromiso del gobierno de Puerto Rico con los principios de transparencia, rendición de cuentas y ética gubernamental. El fortalecimiento de la regulación del cabildeo no pretende limitar el derecho de petición, sino asegurar que su ejercicio se realice dentro de parámetros que salvaguarden el interés público, la igualdad de acceso y la integridad del sistema democrático.

En el ordenamiento jurídico vigente de Puerto Rico, ya existe un mecanismo administrativo dirigido a la transparencia en las actividades de cabildeo. Mediante el Boletín Administrativo Núm. OE-2019-031, se creó el Registro de Cabilderos ante el Gobierno de Puerto Rico, delegándose en el Departamento de Justicia la administración, custodia y operación de dicho registro. No obstante, dicho Registro carece de fuerza normativa suficiente para garantizar el cumplimiento estricto de criterios éticos y requisitos de elegibilidad. Mediante esta legislación se le impone al Departamento de Justicia la obligación de verificar el cumplimiento estricto con los criterios,

prohibiciones y requisitos establecidos en esta Ley, previo a autorizar la inscripción de algún cabildero.

En virtud de lo anterior, esta Asamblea Legislativa considera indispensable la aprobación de esta Ley como un instrumento esencial para combatir la corrupción, promover la confianza ciudadana y garantizar un gobierno íntegro, transparente y responsable.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artículo 1. - Título y Propósito

2 Esta Ley se conocerá como la "Ley para el ~~Establecimiento de un Marco~~
3 ~~Regulatorio Estricto~~ la Reglamentación del Cabildeo en Puerto Rico", con el propósito
4 ~~fundamental~~ de establecer un marco normativo robusto, riguroso y efectivo que regule
5 el ejercicio del cabildeo en Puerto Rico, garantizando que dicha actividad se realice
6 dentro de parámetros de transparencia, integridad y responsabilidad pública.
7 Asimismo, esta Ley persigue prevenir la influencia indebida en los procesos
8 gubernamentales, evitar conflictos de interés, combatir la corrupción en todas sus
9 manifestaciones y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

10 Artículo 2. - Política Pública

11 Se establece como política pública del gobierno de Puerto Rico que el ejercicio del
12 cabildeo deberá realizarse bajo los más altos estándares éticos, evitando toda conducta
13 que pueda constituir influencia indebida o corrupción. ~~Se prohíbe el ejercicio de~~
14 ~~cabildeo por cuatro (4) años a exfuncionarios públicos de la Rama Ejecutiva, Rama~~
15 ~~Legislativa y Rama Judicial, Municipal o Agencias Federales en Puerto Rico. Las~~
16 ~~prohibiciones, restricciones e incompatibilidades dispuestas en esta Ley serán igualmente~~

1 ~~aplicables al cónyuge de toda persona sujeta a las mismas, entendiéndose que dicho~~
2 ~~vínculo no podrá ser utilizado como mecanismo para evadir las limitaciones~~
3 ~~establecidas en este estatuto.~~

4 Se establecen, además, restricciones postempleo dirigidas a prevenir que determinados
5 exfuncionarios públicos utilicen indebidamente la autoridad, información, contactos o relaciones
6 institucionales adquiridas durante el servicio público, conforme a los criterios y limitaciones
7 establecidos en el Artículo 4 de esta Ley. Dichas restricciones estarán dirigidas a prevenir
8 conflictos de interés y la utilización indebida de las ventajas derivadas del ejercicio previo de
9 funciones públicas, sin menoscabar el ejercicio legítimo de los derechos de expresión, asociación y
10 petición reconocidos por la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución de Puerto Rico.

11 Artículo 3. - Definiciones

12 (1) Agencia- Significará cualquier junta, cuerpo, tribunal examinador, corporación
13 pública, comisión, oficina independiente, división, administración, negociado,
14 departamento, autoridad, funcionario, persona, entidad o cualquier instrumentalidad
15 del Gobierno de Puerto Rico u organismo administrativo autorizado por él a llevar a
16 cabo funciones de reglamentar, investigar, o que pueda emitir decisión, o facultades
17 para expedir licencias, certificados, permisos, concesiones, acreditaciones, privilegios,
18 franquicias, acusar o adjudicar, excepto:

19 a) La Guardia Nacional de Puerto Rico.

20 b) La Oficina de Ética de Gubernamental de Puerto Rico.

21 c) La Oficina del Contralor de Puerto Rico.

22 d) ~~La Rama~~ El Poder Judicial.

e) Los gobiernos municipales o sus entidades o corporaciones.

(2) Asunto específico— significará cualquier procedimiento, contrato, reclamación, investigación, solicitud, adjudicación, transacción u otro asunto identificable que involucre a una o más partes determinadas. No comprenderá una materia general de política pública, legislación de aplicación general o un área temática por el solo hecho de que el exfuncionario haya trabajado sobre ella durante el servicio público.

(2) (3) Cabildeo, Esfuerzo o Actividad de Cabildeo— significará todo acto o intervención mediante compensación, paga o retribución, directa o indirecta, para gestionar o influir en las acciones, decisiones, medidas y actuaciones del gobierno, así como todos aquellos contactos de cabildeo y esfuerzos a favor o en contra de los actos que pueda ejercer el gobierno, incluyendo la preparación y planificación de actividades, indagaciones o cualquier otro trabajo de trasfondo cuya intención sea la aquí descrita, ya sea por medio de comunicación directa, oral, escrita o por medios electrónicos con algún oficial, empleado, contratista o asesor de cualquier Agencia o Rama, según definidas en esta Ley la Rama Ejecutiva, la Rama Legislativa o un gobierno municipal, según corresponda. No se considerará cabildeo ni un esfuerzo de cabildeo aquellas gestiones realizadas en respuesta a solicitudes de información, documentación u ofrecimiento de testimonios hechas, requeridas o citadas por las Ramas Ejecutiva y Legislativa del Gobierno de Puerto Rico a una persona o entidad. Tampoco se considerarán cabildeo las comparecencias, escritos, comunicaciones o actuaciones realizadas conforme a derecho en el curso de un procedimiento judicial, cuasijudicial o adjudicativo; el cumplimiento con una citación,

1 orden o requerimiento legal; ni los testimonios, ponencias, comentarios o expresiones
2 incorporados al récord de un procedimiento público.

3 (3) (4) Cabildero– significa cualquier persona natural o jurídica, ya sea empleado
4 o contratado por un cliente para que lo represente en gestiones de cabildeo a cambio de
5 alguna forma de compensación.

6 (4) (5) Cliente– significará cualquier persona natural o jurídica que emplee,
7 contrate o retenga a otra persona, entidad o sus servicios, a cambio de cualquier tipo de
8 compensación, para llevar a cabo esfuerzos de cabildeo a favor de esa persona natural o
9 jurídica ante una entidad gubernamental, legislativa, o municipal ~~o judicial~~. Una
10 persona natural o jurídica que tenga como empleados a cabilderos independientes, es
11 considerada a su vez, como cliente y patrono o contratante de cabilderos. En el caso de
12 una coalición o asociación que emplee, contrate o retenga otras personas para conducir
13 actividades de cabildeo, el cliente es la coalición o asociación misma y no sus miembros
14 individuales.

15 (5) (6) Contactos de cabildeo– significará cualquier comunicación, verbal o escrita
16 o por medios electrónicos, que no esté prohibida por esta ley y reglamentación
17 aplicable, dirigida, hecha o enviada a algún oficial de la Rama Ejecutiva, Legislativa,
18 ~~Judicial y o~~ de un gobierno Municipal realizada a nombre de un cliente con relación a:

19 a) la formulación, aprobación o no aprobación, modificación o no modificación,
20 adopción o derogación de legislación (incluyendo propuestas legislativas);

b) la formulación, aprobación o no aprobación, modificación no modificación, adopción o derogación de una regla o reglamentación, una orden ejecutiva, política pública, o posición en el Gobierno de Puerto Rico;

c) la nominación o confirmación de una persona para una posición sujeta a la confirmación del Senado de Puerto Rico o la Cámara de Representantes de Puerto Rico;

d) cualquier otro asunto legislativo o gubernamental que influya o impacte la formulación, implantación y ejecución o la no aprobación de la política pública.

(6) (7) Empleado– significará cualquier individuo que realice funciones de un oficial, contratista, funcionario, o director de una agencia o instrumentalidad gubernamental; sin incluir a voluntarios que no reciban compensación financiera, ni de otra índole, por sus servicios a la persona o entidad.

(7) (8) Entidad de Cabildeo– significará una persona natural o jurídica que tenga uno (1) o más empleados, socios, directores o miembros que sean cabilderos en representación de un cliente.

(9) Exfuncionario público– significará toda persona que, durante el año anterior a la terminación de su servicio público, haya ocupado un cargo electivo, de jefe o subjefe de agencia, miembro del Gabinete, Secretario de la Gobernación, jefe de gabinete, alcalde, legislador, director de oficina, asesor principal o cualquier otro puesto que, por la naturaleza de sus funciones, conlleve participación personal y sustancial en la formulación, aprobación, implantación o supervisión de política pública o acceso regular a información gubernamental confidencial relacionada con tales funciones.

1 ~~(8)~~ (10) Medios públicos– significará una persona natural o jurídica dedicada a la
2 diseminación de información al público en general, ya sea a través de un periódico,
3 revista u otra publicación, radio, televisión, Internet u otro medio de comunicación
4 masiva.

5 ~~(9)~~ (11) Oficiales de la Rama Ejecutiva significará:

6 a) Cualquier posición o secretaría que le responda directamente al Gobernador.

7 b) El Gobernador de Puerto Rico.

8 c) Jefes, Secretarios, Sub-Secretarios y oficiales de agencia, autoridades y
9 corporaciones públicas

10 d) Miembros del gabinete constitucional.

11 e) Secretario de la Gobernación .

12 ~~(10)~~ (12) Oficiales de la Rama Legislativa significará:

13 a) Miembros electos de la Asamblea Legislativa.

14 b) Cualquier funcionario o asesor legislativo.

15 ~~(11)~~ (13) Persona natural o jurídica– significará cualquier persona natural,
16 individuo, corporación, compañía, asociación, unión de trabajadores, firma, sociedad,
17 fundación o grupos de organizaciones, o cualquier otra persona jurídica.

18 (14) Tercero– significará toda persona natural o jurídica que, sin estar directamente
19 sujeta a una prohibición o restricción establecida en esta Ley, actúe por cuenta, bajo la dirección,
20 control, coordinación o financiamiento de una persona sujeta a dicha prohibición o restricción,
21 con el propósito de realizar actos que esta última no podría llevar a cabo directamente conforme a
22 las disposiciones de esta Ley.

Artículo 4. – Prohibiciones

a) Se prohíbe a toda persona natural o jurídica realizar gestiones de cabildeo sin estar ~~inscrito~~ inscrita en el Registro de Cabilderos del Gobierno de Puerto Rico.

b) Se prohíbe ofrecer, ~~beneficios a funcionarios públicos, ocultar información y realizar cabildeo con conflictos de interés no revelados~~ a sabiendas, cualquier beneficio prohibido por ley o reglamento a un funcionario público con el propósito de influir una actuación oficial; ocultar deliberadamente información cuya divulgación sea requerida por esta Ley; y realizar gestiones de cabildeo sin revelar cualquier interés financiero material propio o de la entidad de cabildeo en el asunto objeto de la gestión cuando dicha divulgación sea requerida conforme al Artículo 6.

c) ~~Ninguna persona que haya sido empleado estatal, legislativo, municipal o federal podrá ejercer cabildeo por un período de cinco (4) años desde la terminación de sus funciones, incluyendo gestión directa o indirecta~~ Ningún exfuncionario público podrá, durante dos (2) años, contados desde la terminación de sus funciones, realizar gestiones remuneradas de cabildeo ante la agencia, oficina, cámara legislativa o gobierno municipal en el cual prestó servicios. Asimismo, durante dos (2) años, contados desde la terminación de sus funciones, ningún exfuncionario público podrá realizar gestiones remuneradas de cabildeo respecto de un asunto específico en el cual hubiese participado personal y sustancialmente durante el ejercicio de sus funciones públicas. Las restricciones de este inciso se entenderán sin menoscabo de cualquier prohibición adicional o de mayor duración establecida por la Ley 1-2012, según

1 enmendada, conocida como la "Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de
2 Puerto Rico", o por cualquier otra legislación o reglamentación aplicable.

3 ~~Estas prohibiciones serán igualmente aplicables al cónyuge de toda persona sujeta~~
4 ~~a acatar las mismas~~ Ninguna persona sujeta a las restricciones establecidas en el inciso (c)
5 podrá utilizar, dirigir, controlar, financiar o concertar con cualquier tercero, con el propósito de
6 evadir dichas restricciones. Lo anterior no impedirá que tales personas ejerzan por derecho propio
7 actividades lícitas de cabildeo, siempre que no actúen como intermediarios de la persona sujeta a
8 la prohibición.

9 Artículo 5. – Registro de Cabilderos del Gobierno de Puerto Rico

10 Será obligación del Departamento de Justicia mantener y administrar el Registro
11 de Cabilderos del Gobierno de Puerto Rico, originalmente creado mediante el Boletín
12 Administrativo Núm. OE-2019-031.

13 El Departamento de Justicia deberá verificar que el solicitante cumpla con todos
14 los ~~criterios de elegibilidad~~ requisitos de registro y divulgación, así como con las
15 prohibiciones, requisitos y prohibiciones establecidos en esta Ley, previo a autorizar la
16 inscripción de cualquier persona natural o jurídica en el Registro de Cabilderos del
17 Gobierno de Puerto Rico.

18 ~~El incumplimiento de esta disposición constituirá causa suficiente para denegar la~~
19 ~~inscripción en el Registro de Cabilderos del Gobierno de Puerto Rico.~~

20 El incumplimiento por parte del solicitante con los requisitos aplicables constituirá causa
21 para denegar su inscripción. Toda determinación de denegación o suspensión deberá ser
22 fundamentada por escrito y estará sujeta a las garantías de notificación y oportunidad de ser

oído, así como a los mecanismos de reconsideración y revisión judicial aplicables conforme a la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico".

El Departamento de Justicia adoptará la reglamentación necesaria para cumplir y hacer cumplir las disposiciones de esta Ley, en conformidad con la Ley 38-2017, según enmendada.

Nada de lo dispuesto en esta Ley se interpretará como una limitación a la facultad constitucional de cada Cámara de la Asamblea Legislativa para adoptar reglas adicionales relativas a sus procedimientos, gobierno interno, acceso y registro de personas que realicen gestiones de cabildeo ante dicha Cámara.

Artículo 6. - Requisitos de ~~Elegibilidad~~ Registro y Divulgación

Toda persona natural o jurídica que interese ~~a~~ dedicarse a actividades de cabildeo deberá proveer la siguiente información ante el Departamento de Justicia como parte de la solicitud para ingresar al Registro de Cabilderos del Gobierno de Puerto Rico:

- a) Información general del solicitante incluyendo: nombre, dirección física y postal, correo electrónico, ~~y~~ teléfono, ~~estado civil y, de aplicar, nombre del cónyuge. Del solicitante ser una corporación~~ Si el solicitante es una persona jurídica deberá proveer el número de registro expedido por el Departamento de Estado. ~~De ser una persona jurídica, y~~ deberá incluir el nombre de la persona contacto o su representante, dirección física y postal, posición que ocupa en la entidad, teléfono y correo electrónico.
- b) Nombre, teléfono y dirección de los clientes, ya sean personas naturales o jurídicas, que representa ante cualquier agencia ejecutiva, legislativa, ~~o~~

1 municipal y judicial, en las actividades de cabildeo. Todo solicitante vendrá
 2 obligado a mantener actualizada la información de sus clientes e informarlo en
 3 conformidad con el inciso (e) de este Artículo.

4 c) Nombre de los negocios en que tiene participación, ya sea a través de
 5 acciones o mediante contrato de servicios profesionales, cuando dicha
 6 participación guarde relación material con los asuntos objeto del cabildeo o pueda
 7 generar un conflicto de interés respecto de estos. Además, deberá incluir la
 8 dirección y teléfono de dicha entidad, la participación que posee respecto a
 9 ese negocio y posición que ocupa.

10 d) Nombre, teléfono y correo electrónico del personal autorizado para llevar a
 11 cabo actividades de cabildeo.

12 e) Declaración Jurada certificando que la información provista es cierta, correcta
 13 y completa. De haber un cambio de circunstancias sobre la información
 14 provista tendrá un término ~~jurisdiccional~~ de quince (15) días para informarlo
 15 al Departamento de Justicia. Este término es de cumplimiento estricto.

16 f) Cuando el solicitante haya ocupado un cargo o empleo público durante los dos (2) años
 17 anteriores a su inscripción, deberá identificar la entidad gubernamental en la que prestó
 18 servicios, el cargo o puesto ocupado y las fechas de inicio y terminación de sus funciones.

19 Artículo 7. – Sanciones

20 ~~Toda persona natural o jurídica que incumpla con las disposiciones de esta Ley,~~
 21 ~~sus reglamentos o cualquier orden emitida al amparo de esta, incurrirá en una violación~~
 22 ~~sancionable con una multa de cien mil dólares (\$100,000.00), inhabilitación permanente~~

1 ~~para ejercer funciones de cabildeo, responsabilidad penal y/o anulación del contrato o~~
 2 ~~subasta adjudicada en contravención a esta Ley.~~

3 Toda persona natural o jurídica que, a sabiendas, incumpla con las disposiciones de esta
 4 Ley, sus reglamentos o cualquier orden final emitida a su amparo estará sujeta, previa
 5 notificación y oportunidad de ser oída, a una multa administrativa que no excederá de cien mil
 6 dólares (\$100,000.00). Al determinar la cuantía de la multa, el Departamento de Justicia
 7 considerará la naturaleza, gravedad y duración de la infracción, si medió intención, el beneficio
 8 económico obtenido, la reincidencia y las medidas adoptadas para corregir el incumplimiento.

9 En caso de violaciones intencionales y reiteradas, el Departamento de Justicia podrá,
 10 además, suspender la inscripción en el Registro de Cabilderos por un término que no excederá de
 11 dos (2) años.

12 Cuando los hechos constituyan un delito tipificado por otra ley, el Departamento de Justicia
 13 podrá iniciar o referir el procedimiento correspondiente. Nada de lo dispuesto en este Artículo se
 14 interpretará como la creación de un delito independiente.

15 Cuando una violación a esta Ley haya incidido materialmente en la adjudicación de un
 16 contrato o subasta gubernamental, la entidad concernida podrá ejercer los remedios que
 17 autoricen las leyes y reglamentos aplicables a dicha contratación o adjudicación.

18 Artículo 8. – Separabilidad

19 Si cualquier artículo, cláusula, párrafo, o parte de esta Ley fuera anulada o
 20 declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no
 21 afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha
 22 sentencia quedará limitado al artículo, cláusula, párrafo, o parte de esta Ley que así

1 hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a
2 una circunstancia de cualquier artículo, cláusula, párrafo, o parte de esta Ley fuera
3 invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto
4 dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas
5 personas o circunstancias en que ésta se pueda aplicar válidamente.

6 Artículo 9. – Vigencia

7 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. No obstante,
8 el Departamento de Justicia tendrá un término de sesenta (60) días después de la
9 aprobación de esta Ley para la implementación de los cambios al Registro de Cabilderos
10 del Gobierno de Puerto Rico.